

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

- 1.1. **Объекты авторских и/или смежных прав или Объекты** - под Объектами авторских и/или смежных прав или Объектами в тексте настоящего Договора и/или соответствующих Приложениях и/или дополнениях к нему понимаются Произведение, Видеозапись, Фонограмма, Исполнение, – вместе и по отдельности. При этом, Произведение и Видеозапись относятся к Объектам авторских прав, Фонограмма и Исполнение к Объектам смежных прав. Объекты могут быть представлены в любой форме, в том числе в форме Мобильного контента и/или в форме Файлов и/или в форме Караоке (в зависимости от Сервисов).
- 1.2. **Произведение** – законченный результат интеллектуальной деятельности в виде созданного ранее и обнародованного или необнародованного музыкального произведения с текстом и/или без текста;
- 1.3. **Видеозапись** – аудиовизуальное произведение определенной продолжительности (хронометраж), состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений с сопровождением их звуком (звуковой записью музыкального произведения с текстом или без текста) и предназначенное для зрительного и/или слухового восприятия с помощью соответствующих технических устройств или иным способом, указанное в соответствующем Приложении к Договору;
- 1.4. **Фонограмма** - сведенная и смонтированная звуковая запись и/или фрагмент звуковой записи Исполнения Исполнителем Произведений, указанных в соответствующих Приложениях к настоящему Договору, и представленная в виде цифрового музыкального, речевого или иного звукового файла;
- 1.5. **Исполнение** – содержащееся на Фонограмме, инструментальное или вокальное представление Исполнителем Произведений путем пения, декламации, чтения, игры на музыкальном инструменте и/или с применением технических средств.
- 1.6. **Исполнитель** – лицо или группа лиц, выступающий под собственным именем, псевдонимом или названием, творческим трудом которых созданы Исполнения.
- 1.7. **Альбом** – оригинальная совокупность Произведений, Исполнений, Фонограмм одного или различных Исполнителей, расположенных в определенной последовательности и объединенных одним общим названием.
- 1.8. **Обложка** – художественное оформление контента, являющееся результатом интеллектуальной деятельности, а именно объектом авторского права, право использования которого в рамках Договора принадлежит Лицензиару на основании соответствующих договоров с правообладателями. Под Обложкой в рамках настоящего Договора понимается фотографическое произведение или произведение, полученное способами, аналогичными фотографии, произведение изобразительного искусства, дизайна, стопкадр видеозаписи и пр., используемое для оформления Объектов.
- 1.9. **Мобильный контент** – форма представления Объектов авторских и смежных прав, включающая в себя реалтоны, рингбэктоны, фуллтреки, видеоклипы а также любые иные Объекты, созданные с использованием Произведений, Фонограмм, записей Исполнений, Видеозаписей, предназначенные для использования в устройствах мобильной связи (телефонах, смартфонах, КПК и иных аналогичных устройствах).
- 1.10. **Файл** – объективная форма представления Объектов авторских и/или смежных прав, предназначенная для цифрового электронного распространения.
- 1.11. **Караоке** – аккомпанемент для исполнения пользователями вокальной партии Произведения исключительно в личных целях, сопровождаемый стихотворным текстом Произведения, а также видеорядом, иным изображением, либо без такового. Аккомпанемент представляет собой либо аранжировку оригинальной музыки соответствующего Произведения в форме звуковой записи ее исполнения (фонограмма), либо Фонограмму;
- 1.12. **Доля прав** – выраженный в процентах, размер принадлежащего Лицензиару права использования на Объекты, предоставляемый по настоящему Договору и указанный в соответствующей графе Приложения к Договору.
- 1.13. **Устройство пользователя** – техническое устройство, посредством которого пользователь может воспользоваться Сервисом, способное осуществлять обработку и воспроизведение звука и/или изображения, как стационарное, так и переносное (включая, но не ограничиваясь ими: компьютеры, ноутбуки, нетбуки, телевизионные приемники, бытовая техника, устройства мобильной связи - мобильные телефоны, смартфоны, КПК, планшеты, и др.), которое имеет возможность доступа к глобальной сети Интернет, иным телекоммуникационным сетям и/или сетям подвижной связи, посредством любой технологии связи, как проводной, так и беспроводной.

- 1.14. **Загрузка** – запись (сохранение) в Устройстве пользователя цифровой копии Объекта исключительно для личного использования пользователем.
- 1.15. **Стриминг** – потоковая передача Объектов пользователю посредством Сервисов в режиме реального времени с целью прослушивания и/или просмотра Объектов на Устройстве пользователя с применением технологии, которая прямо или косвенно защищает и не допускает полное или частичное копирование, дублирование или сохранение (запись) Объектов на Устройстве пользователя в какой-либо воспроизводимой форме по завершению передачи (кроме транзитного сохранения, составляющую часть технологического процесса).
- 1.16. **Сервис** – определенный сайт или приложение для Устройств, на котором пользователю предоставляется информационно-развлекательная услуга по доступу к Объектам в форме Файла и/или в форме Мобильного контента и/или в форме Караоке посредством сети Интернет с помощью средств мобильной связи, беспроводных, спутниковых и аналогичных коммуникационных систем для воспроизведения на Устройствах. Перечень Сервисов, посредством которых Лицензиату предоставляется право использования Объектов на условиях настоящего Договора, не ограничен.
- 1.17. **Сервер** – любое комплексное аппаратное обеспечение (компьютеры и иное оборудование), специально выделенное и используемое для обработки, хранения и скачивания Объектов.
- 1.18. **Метаданные** - информация, в том числе Обложка, связанная с Объектами, предоставляемая Лицензиаром в соответствии с условиями Договора, а именно: код Объектов (ISRC, UPC), правообладатель/знак принадлежности, название, автор(ы) музыки, автор(ы) текста, исполнитель, время звучания (длительность), территория распространения, Доля прав, указание знака возрастной категории (в отношении Видеозаписи), информации об explicit (при наличии) и прочее. Объем запрашиваемых Лицензиатом Метаданных может быть расширен в соответствии с требованиями Сервисов. В случае отсутствия у Лицензиара ISRC-кодов Объектов Лицензиар дает согласие Лицензиату на присвоение Объектам таких кодов.
- 1.19. **Релиз** – определенное количество Объектов, передаваемых Лицензиату единовременно, объединенных общим кодом UPC.
- 1.20. **Личный кабинет правообладателя (или ЛКПО)** – программа для ЭВМ, размещенная в сети Интернет по адресу: <https://www.icescreammusic.net>, либо иному адресу, указанному Лицензиатом в дальнейшем, предоставляющая Лицензиару возможность размещения Объектов на Сервисах с указанием Метаданных, а также возможность редактирования/удаления Объектов в соответствии с условиями Договора.
- 1.21. **Пользовательский контент** – контент, создаваемый и загружаемый на Сервисы пользователями таких Сервисов (в случае наличия такой возможности для пользователей на конкретном Сервисе).
- 1.22. **Отчетный период** – один календарный квартал года.
- 1.23. **Территория** – территория **всех стран мира**, если в Приложении не указано иное.
- 1.24. **Срок** – период времени, на который Лицензиату предоставляется право использования Объектов на условиях настоящего Договора, равный сроку, указанному в п. 8.1. Договора, если в Приложении не указано иное.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Лицензиар за вознаграждение предоставляет Лицензиату на условиях **исключительной лицензии** право использования Объектов посредством Сервисов, в пределах Территории и в течение Срока (далее – Лицензия) следующими способами:
- 2.1.1. воспроизведение Объектов в рамках предоставления Сервисов путем записи в память ЭВМ, иных устройств и носителей информации (Сервер), а также путем записи в память Устройств пользователя, включая устройства мобильной связи (Загрузка);
- 2.1.2. доведение Объектов до всеобщего сведения в рамках предоставления Сервиса таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к Объектам из любого места и в любое время по своему выбору, в том числе посредством сети Интернет, иных телекоммуникационных сетей и/или сетей подвижной связи (Стриминг);
- 2.1.3. распространение Объектов в рамках предоставления Сервисов;
- 2.1.4. переработка Объектов для использования на Сервисах, в том числе преобразование (конвертация) Объектов в форматы Мобильного контента и/или Файлов и/или Караоке,

микширование, изменение хронометража Объектов, ускорение, замедление, изменение высоты звука и прочее;

- 2.1.5. воспроизведение музыки Произведения в переработанном виде в форме звуковой записи ее исполнения (фонограммы) с целью создания Караоке;
- 2.1.6. публичное исполнение Объектов в форме Караоке как в живом исполнении, так и с помощью технических средств в рамках предоставления Сервисов;
- 2.1.7. включение и использование фрагментов Объектов, Обложек, (сообщение в эфир, через спутник, сообщение по кабелю, публичное исполнение, доведение до всеобщего сведения) в любой последовательности (фрагментарный показ), включая право на раздельное использование оригинальных фрагментов звукового и визуального ряда Видеозаписей (право на фрагментарное использование) для рекламы Сервисов, а также рекламы, продвижения и/или анонсирования Объектов в рамках предоставления Сервиса;
- 2.1.8. включение Объектов в состав сборников, баз данных, плейлистов и иных компиляций в целях предоставления Сервисов;
- 2.1.9. публичное исполнение Объектов, любое сообщение Объектов с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того воспринимаются ли Объекты в месте их сообщения либо в другом месте одновременно с сообщением Объектов, в рамках предоставления Сервисов;
- 2.1.10. синхронизация в рамках Сервисов, а именно право включения Объектов/фрагментов Объектов в состав любых аудиовизуальных произведений пользователей (Пользовательский контент) в рамках Сервисов и дальнейшее использование созданных музыкальных видеороликов всеми возможными способами в рамках Сервиса в том числе путем воспроизведения, распространения, публичного показа, доведения до всеобщего сведения через приложения и веб-сайты, любые службы обмена сообщениями как в качестве прикрепленного файла, так и в качестве ссылки, и пр.

- 2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования на Территории в течение Срока Объекты в составе сложных объектов и с иными результатами интеллектуальной деятельности, в том числе в целях использования в составе аудиовизуальных произведений путем синхронизации с визуальным рядом соответствующих аудиовизуальных произведений (видеоклипы, рекламные ролики, фильмы, любые кинематографические произведения, компьютерные и видео игры и т.п.) только по дополнительному согласованию с Лицензиаром посредством электронной почты с последующим заключением соответствующего Дополнительного соглашения, содержащего все необходимые условия, в том числе в отношении использования Объектов и выплаты вознаграждения. При этом между Сторонами имеется понимание, что в случае включения Объектов в состав сложных объектов, если такое включение было осуществлено в течение Срока, вышеуказанные сложные объекты, могут использоваться их правообладателями любыми не запрещенными законодательством способами.
- 2.3. Лицензиар также предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования на Территории и в течение Срока Обложки способами, предусмотренными в п.2.1. Договора, в целях анонсирования, популяризации и рекламирования Объектов Лицензиара на Сервисах, а также в целях популяризации и рекламирования Объектов на сайтах третьих лиц, без извлечения коммерческой прибыли. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право использования Обложек одновременно со звуковым рядом Объектов. Вознаграждение Лицензиара за предоставление права использования Обложек включено в вознаграждение за право использования соответствующих Объектов.
- 2.4. Лицензиар разрешает использование Обложек, в том числе третьим лицам, анонимно, без указания наименования Лицензиара, иных правообладателей, а также без указания имен и псевдонимов автора (-ов) Обложки, Произведений и/или исполнений (в том числе лиц, изображенных на Обложке), используемых при ее создании, а также вошедших в Обложку составной частью. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что Лицензиаром получены все необходимые разрешения на предоставление Лицензиату права на анонимное использование Обложек от правообладателей и всех лиц, участвующих в создании Обложки и тех лиц, чьи произведения и/или изображения вошли в Обложку составной частью.
- 2.5. Лицензиар разрешает Лицензиату использовать имена (псевдонимы) авторов, Исполнителей, названия Объектов для рекламы и/или анонсирования Объектов в рамках предоставления Сервиса, а также для рекламы Сервисов.
- 2.6. Лицензиар разрешает Лицензиату использовать в рамках Сервиса Объекты способами, указанными в п. 2.1. Договора, совместно с рекламными материалами и получать доход от такого

использования. При таком использовании он может включать, прерываться или совмещаться с рекламой в любых формах. Реклама может проигрываться перед использованием Объектов (прерол), во время (мидлрол) или после прослушивания Объектов (построл).

- 2.7. Лицензиар разрешает Лицензиату в целях предоставления Сервисов раздельное использование музыкального сопровождения (музыки), в том числе нот (т.е. графических знаков для записи музыкальных звуков) и стихотворного текста Произведений (далее – «Тексты») способами, указанными в пункте 2.1. настоящего Договора, в виде бегущей строки и/или в виде самостоятельно напечатанного текста. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право на синхронизацию показа Текстов с оригинальными Объектами, использование Текстов в составе сборников (базы данных) Текстов, сообщение Текстов Произведений в эфир и по кабелю на телевизионных каналах, транслирующих музыкальные произведения, использование Текстов и/или фрагментов Текстов в целях рекламирования Сервисов, перевод Текстов на другие языки и использование переводов Текстов на тех же условиях, что и Тексты.
- 2.8. Лицензиат вправе предоставлять полученную по Договору Лицензию (сублицензирование) третьим лицам без получения дополнительного предварительного либо последующего согласия от Лицензиара.
- 2.9. Лицензиар разрешает Лицензиату использовать Объекты способами, указанными в п. 2.1. Договора, без взимания с пользователей платы и без выплаты Лицензиару вознаграждения в целях проведения рекламных акций и/или в соответствии с предоставляемыми Сервисами услугами (в том числе, посредством Тгу&Вцу периодов), а также в случае использования фрагментов Объектов в целях предоставления пользователям права предварительного прослушивания и/или просмотра.
- 2.10. Права в отношении конкретных Объектов и Обложек считаются предоставленными Лицензиату с момента загрузки Объектов и Обложек Лицензиаром в ЛКПО в виде файлов в формате и в порядке, предусмотренном п.3.3.1., 3.3.2. настоящего Договора. Загрузка Объектов и Обложек Лицензиаром в ЛКПО считается достаточным подтверждением предоставленных прав на их использование.
- 2.11. Лицензиар соглашается, что Лицензиат или Сервисы оставляют за собой право не использовать Объекты, Обложки, содержащие информацию, запрещенную законодательством страны использования.
- 2.12. В случае, если Объекты не были обнародованы до момента заключения Договора, Лицензиар дает Лицензиату согласие на обнародование таких Объектов самим Лицензиатом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Лицензиат обязуется:

- 3.1.1. Своевременно выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
- 3.1.2. Использовать Объекты исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
- 3.1.3. Соблюдать личные неимущественные права авторов, исполнителей, изготовителей Объектов, не наносить ущерб их имени, чести, достоинству и деловой репутации.

3.2. Лицензиат вправе:

- 3.2.1. Самостоятельно определять порядок и условия использования Объектов, при необходимости отказывать в размещении Объектов на Сервисах или прекращать использование Объектов на Сервисах, в том числе в случае выявления риска недостоверности предоставленных Лицензиаром гарантий, получения какие-либо претензии и/или исковых заявлений в отношении Объектов или обнаружения факта нарушения или выявления возможности нарушения применимого законодательства при использовании Объектов, которое может стать поводом для ограничения доступа к самим Объектам, а также Сервисам, сайтам, программным приложениям, другим информационным ресурсам, на которых или с помощью которых Объекты доступны в соответствии с Договором.
- 3.2.2. Привлекать третьих лиц для практической реализации прав, полученных по настоящему Договору.
- 3.2.3. Предоставлять право Сервисам осуществлять наложение на Объекты (видеоряд Объектов), Обложки Объектов знака, обозначающего возрастную категорию, и/или размещать в Объектах сообщение о возрастных ограничениях, а также добавлять соответствующие заставки и/или знаки с логотипом, товарным знаком и/или иным средством индивидуализации Сервиса. Стороны признают и подтверждают, что указанное брендование Объектов не является рекламой Сервиса.

3.2.4. Приостановить исполнение обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь, приостановить выплату вознаграждения, в случае непредоставления Лицензиаром бухгалтерских документов, указанных в п. 4.3. Договора.

3.3. Лицензиар обязуется:

3.3.1. Осуществить передачу экземпляров Объектов, а также Обложек посредством сети Интернет путем размещения в ЛКПО в соответствии со следующими техническими характеристиками:

Аудиофайлы - wav (flac), 44KHz, 05bit, stereo; .wav (flac), 96KHz, 24bit, stereo;

Графические материалы, Обложки: от 3000x3000px и выше, RGB, формат файлов – png, jpg;

Аудиовизуальные произведения: цифровое разрешение – не менее 640x360 (05:9).

Лицензиар гарантирует качество предоставляемых экземпляров и достоверность их технических характеристик.

3.3.2 Одновременно с передачей Объектов на основании п.3.3.1. Договора предоставлять Лицензиату Метаданные, содержащие полную и достоверную информацию об Объектах, необходимую для целей настоящего Договора. Данная информация передается Лицензиату посредством сети Интернет в формате и способом, определяемом Лицензиатом. Основные элементы данной информации указываются в Приложении с перечнем Объектов в соответствии с формой, утвержденной в Приложении №1 к Договору (далее – Приложение).

Ни одна из Сторон Договора не вправе ссылаться на и/или использовать любое отсутствие каких-либо Объектов, Обложек в Приложениях в документарном (бумажном) виде как основание для отказа от исполнения Договора или повод для признания его недействительным / незаключенным, или считать, что право использования таких Объектов, Обложек не было предоставлено Лицензиату.

При этом, Стороны определили, что по требованию любой из Сторон Приложение должно быть оформлено Сторонами в бумажном виде в двух идентичных экземплярах (по одному для каждой из Сторон) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Стороны, инициирующей оформление в бумажном виде.

Если Приложение превышает объем в 10 (десять) листов формата А-4, то перечень Объектов с Метаданными предоставляется Лицензиату в виде excel-файла, не доступного для редактирования и записанного на CD-R (DVD-R) носитель. Носитель является неотъемлемой частью Договора и передается одновременно с подписанием Акта приема-передачи носителя.

3.3.3. Своевременно уведомлять Лицензиата обо всех изменениях в правовом статусе Объектов, если эти изменения могут каким-либо образом влиять на право Лицензиата использовать Объекты.

В случае, если права на какой-нибудь Объект Лицензиара полностью или в части прекратятся ранее окончания срока действия Договора Лицензиар обязуется самостоятельно прекратить дальнейшее использование Объектов путем их исключения из ЛКПО. В случае, если у Лицензиара нет возможности произвести изъятие таких Объектов через ЛКПО самостоятельно, Лицензиар обязуется уведомить об этом Лицензиата в письменном виде посредством направления электронного уведомления на адрес электронной почты Лицензиата seo@icescreammusic.net

Лицензиат в случае получения уведомления Лицензиара обязуется в кратчайшие сроки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления, направить Сервисам информацию о необходимости удаления Объектов Лицензиара. В случае исключения Объектов через ЛКПО уведомления направляются Сервисам в автоматическом режиме.

Между Сторонами имеется понимание, что удаление Объектов через ЛКПО производится Лицензиаром исключительно в случае прекращения у Лицензиара права использования Объектов, либо в случае несоответствия Объектов требованиям действующего законодательства, либо в случае появления письменных претензий третьих лиц или судебных споров (до момента разрешения таких претензий или споров), но ни в коем случае не является злоупотреблением прав Лицензиара по лишению Лицензиата права использования Объектов, права на которые не прекращены. В целях проверки добросовестности действий Лицензиара по удалению Объектов через ЛКПО в результате прекращения у Лицензиара права использования Объектов Лицензиат вправе запросить у Лицензиара документы, подтверждающие данный факт. В случае непредоставления указанных документов в течение 3 (трех) рабочих дней Лицензиат вправе требовать от Лицензиара выплаты неустойки, сумма которой равна сумме, полученной Лицензиатом от использования удаленных Объектов за два предыдущих Отчетных периода, а Лицензиар обязуется удовлетворить требование Лицензиата в порядке п.6.7. Договора.

3.3.4. По требованию Лицензиата в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения такого требования предоставить последнему скан-копии документов, подтверждающих наличие у Лицензиара достаточных для заключения настоящего Договора прав на Объекты, Лицензия на которые предоставлена Лицензиату, в том числе документов, подтверждающих правомерность изготовления Фонограмм с соблюдением прав авторов музыки, авторов текста и исполнителей и т.п.

В случае необходимости Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату надлежащим образом заверенные бумажные копии правоподтверждающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого требования. Копии указанных документов считаются заверенными надлежащим образом, если на них присутствует отметка «Копия верна», дата, подпись Лицензиара и печать Лицензиара (при наличии).

В случае непредоставления скан-копий или бумажных заверенных надлежащим образом копий правоподтверждающих документов, Лицензиат вправе незамедлительно прекратить любое использование Объектов.

3.3.5. Своевременно, в сроки, указанные в Договоре, утверждать предоставленный Лицензиатом Отчет, а также выставлять необходимые бухгалтерские документы, указанные в п. 4.3. Договора.

3.3.6. Не осуществлять самостоятельно, и/или с помощью третьих лиц, и/или с помощью технических средств неправомерного использования Объектов, вызванного аномальной активностью потоковой передачи данных с использованием информационных технологий, в том числе ботов или других средств, применяемых для искусственного увеличения объема использования Объектов на Сервисах и/или увеличения количества проигрывания сопутствующей Объектам рекламы в различных целях, включая, но не ограничиваясь: увеличение размера вознаграждения Лицензиара, улучшение позиций единиц Контента в рекомендательных системах и чартах Сервисов и прочее (далее - Фрод).

3.3.7. Осуществлять размещение Объектов на всех Сервисах, указанных в п.1.16 Договора, без возможности выборочной доставки Объектов на Сервисы.

3.3.8. Лицензиар обязан обеспечить, чтобы все передаваемые Лицензиату Объекты соответствовали применимому законодательству и их использование Лицензиатом не повлекло ограничение доступа к самим Объектам, Сервисам или сайтам, программным приложениям, другим информационным ресурсам, на которых или с помощью которых Объекты доступны или были доступны в соответствии с Договором, в том числе осуществлять проверку Объектов на соответствие применимому законодательству и/или наличие в Объектах запрещенной информации, отслеживать появление информации о признании Объектов не соответствующими применимому законодательству и/или наличии в Объектах запрещенной информации.

3.3.9. Лицензиар обязан уведомить Лицензиата об изменении его правового статуса, включая, но не ограничиваясь в случае утраты, изменений в применении упрощенной системы налогообложения, регистрации в налоговых органах в статусе плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) или любых других изменений в течении 1 (одного) календарного дня с момента наступления такого события.

3.3.10. Лицензиар обязуется осуществлять передачу путем загрузки в ЛКПО не более 1 000 (Одной тысячи) Релизов в течение Отчетного периода.

4. ГАРАНТИИ СТОРОН

4.1. Лицензиар гарантирует, что является законным обладателем прав на использование Объектов, предоставленных Лицензиату по настоящему Договору, а также вправе предоставлять Лицензиату права использования Объектов третьим лицам, в частности Лицензиату, на условиях настоящего Договора.

4.2. Лицензиар гарантирует возможность использования Объектов на условиях настоящего Договора, которое не влечет правомерных и обоснованных претензий со стороны любых лиц, а также требований о выплате вознаграждения.

4.3. Лицензиар гарантирует, что Объекты не содержат никаких заимствований или иных элементов, которые могут рассматриваться как нарушение прав третьих лиц.

4.4. Лицензиар гарантирует, что запись передаваемых по настоящему Договору Объектов была осуществлена с согласия всех авторов и исполнителей, исполнение которых записано на Фонограмму

- 4.5. Лицензиар гарантирует Лицензиату урегулирование всех, в том числе имущественных претензий со стороны авторов, Исполнителей, обладателей прав на Объекты, а также их правопреемников или иных третьих лиц, связанных с использованием Объектов Лицензиатом, при условии, что такое использование осуществляется в строгом соответствии с настоящим Договором. В случае если указанные в настоящем пункте лица предъявят к Лицензиату претензии, в том числе связанные с выплатой вознаграждений и осуществлением иных платежей, Стороны договорились о нижеследующем:
- 5.5.1. Лицензиат обязуется уведомить Лицензиара посредством электронной почты о наличии и содержании таких претензий.
- 5.5.2. Лицензиар обязуется предпринять действия, направленные на досудебное урегулирование возникших споров с тем, чтобы исключить или минимизировать убытки Лицензиата, связанные с данными претензиями.
- 5.6. Стороны понимают, что Лицензиат заключает настоящий Договор, полностью полагаясь на действительность гарантий Лицензиара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить нарушения или принять меры к устранению последствий таких нарушений.
- 6.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств и гарантий, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, последний обязуется по требованию другой Стороны возместить все понесенные убытки, в том числе упущенную выгоду.
- 6.3. Выплаты всех штрафных санкций и возмещение убытков производятся виновной Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменной претензии от потерпевшей Стороны и только на ее основании.
- 6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

6. ФОРС-МАЖОР

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (форс-мажор), в том числе, но не ограничиваясь: пожар, стихийные бедствия, войны, военные операции и военные маневры, ограничения перевозок, запрещения или ограничения деятельности со стороны государственных органов, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций, изменения в законодательные акты, сбои, возникающие в телекоммуникационных или энергетических сетях (в случае, если они носят глобальный характер и не являются внутренними сбоями у Лицензиата) и другие подобные обстоятельства, которые не зависят от воли Сторон и устранить действие которых Стороны не в силах.
- 6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. При этом Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана сообщить об этом другой Стороне в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления.
- Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
- 6.3. Документ, выданный соответствующим компетентным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
- 6.4. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Стороны признают, что любая информация, касающаяся настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, является конфиденциальной, и Стороны обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом. Указанные положения не относятся к общеизвестной или общедоступной информации.
- 7.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга в течение 3 (Трех) рабочих дней о реорганизации либо прекращении деятельности, об изменении организационно-правовой формы, названия, адресов, номеров связи, платежных реквизитов и иных данных. Сторона, не направившая извещение об изменениях в указанный срок, несет риски и негативные последствия, связанные с использованием изменившихся данных.
- 7.3. Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, направленных по электронной почте с использованием адресов электронной почты Лицензиара (а также тех, что указаны в Договоре или тех, что могут быть указаны Лицензиара в будущем) и с/на адреса электронной почты Лицензиата с доменным именем seo@icecreammusic.net (а также тех, что указаны в Договоре или тех, что могут быть указаны Лицензиатом в будущем). При этом в случае разночтений, документы на бумажном носителе, заверенные подписями и печатями Сторон, а также электронные документы, подписанные электронными подписями Сторон в рамках электронного документооборота, имеют преимущественную силу.
- 7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ, ОТЧЕТНОСТЬ

- 8.1. За предоставление права использования Объектов Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере **предусмотрены тарифом подписки Лицензиара (опубликованных на сайте www.icecreammusic.net)** от денежных средств, полученных Лицензиатом от использования Объектов на условиях Договора (при условии исполнения Лицензиаром п.4.2. Договора). в том числе НДС в размере, установленном в ст. 164 НК РФ.] Выплата производится при достижении накопленной суммы вознаграждения Лицензиаром в размере **2000 (две тысячи) рублей.**
- 8.2. Стороны особо оговорили, в случае если по итогам Отчетного периода размер вознаграждения Лицензиара, рассчитанного в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора, составляет 0 (ноль) рублей, то у Лицензиата не возникает обязательства по предоставлению Отчета Лицензиару.
- 8.3. В случае если доля Лицензиара (авторские и/или смежные права) составляет менее 100% (сто процентов), то вознаграждение Лицензиара рассчитывается пропорционально доле прав, принадлежащих Лицензиару.
- 8.4. Никаких иных выплат за использование Объектов, кроме предусмотренных настоящим разделом, Лицензиат не производит. Лицензиат не выплачивает вознаграждение за Объекты, которые не используются.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания, указанной на первой странице настоящего Договора, и действует **по «31» декабря 2026 года** (включительно).
- 9.2. Срок действия настоящего Договора считается **автоматически продленным** на каждый последующий календарный год на тех же условиях при условии отсутствия уведомления об ином, направленного одной Стороной в адрес другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.
- 9.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 9.4. Лицензиат вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и тем самым расторгнуть его, в следующих случаях:
- 9.4.1. в случае недостоверности предоставленных Лицензиаром гарантий и неисполнения возложенных на себя обязательств;
- 9.4.2. в случае неоднократного (два и более раза) непредоставления Лицензиаром бухгалтерских документов

9.4.3. в случае, если в течение 3 (Трех) месяцев после заключения настоящего Договора Лицензиар не осуществляет передачу Объектов в соответствии с п. 3.3.1 Договора;

9.4.4. в случае выявления факта Фрода.

- 9.5. Лицензиат вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и тем самым расторгнуть его в любое время по любой причине, на любом основании с уведомлением Лицензиара не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
- 9.6. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до расторжения данного Договора.
- 9.7. По окончании срока действия Договора, а также в случае его прекращения на ином основании Лицензиат утрачивает все права, переданные ему Лицензиаром в соответствии с Договором.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 10.1. Применимым правом к отношению Сторон является право Российской Федерации. Условия, не оговоренные настоящим Договором, но имеющие отношение к его предмету, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются ими путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок для ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии Стороной.
- 10.3. Если разногласие Сторонами не урегулировано в претензионном порядке или урегулировано не полностью, любая из Сторон вправе передать такое разногласие (спор) на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Стороны признают, что любая информация, касающаяся настоящего Договора, а также любые документы, включая сам текст Договора, любые приложения и дополнения к нему, отчеты, бухгалтерские и иные документы являются конфиденциальной информацией, и Стороны обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом.
Указанные положения не относятся к общеизвестной или общедоступной информации.
- 11.2. Лицензиар выражает согласие на использование Лицензиатом товарного знака/логотипа Лицензиара на сайте/сайтах Лицензиата, а также на аккаунтах Лицензиата в социальных сетях. Согласие предоставляется на срок действия Договора с целью размещения информации о сотрудничестве между Сторонами.
- 11.3. По заключении настоящего Договора, все предшествовавшие этому переговоры и переписка по вопросам, урегулированным настоящим Договором, теряют силу.
- 11.4. Если Сторона не воспользовалась (или воспользовалась не в полной мере) каким-либо правом, предусмотренным настоящим Договором, это не будет трактоваться, как отказ этой Стороны воспользоваться таким правом в будущем и/или в полной мере.
- 11.5. В случае изменения законодательства Российской Федерации, касающегося Договора, Стороны обязуются внести необходимые изменения в Договор путем подписания дополнительных соглашений с даты вступления таких изменений в силу.
- 11.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга в течение 3 (Трех) рабочих дней о реорганизации либо прекращении деятельности, об изменении организационно-правовой формы, названия, адресов, номеров связи, платежных реквизитов и иных данных. Сторона, не направившая извещение об изменениях в указанный срок, несет риски и негативные последствия, связанные с использованием изменившихся данных.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Лицензиар

Гражданин Российской Федерации

Дата рождения:

Паспорт:

Выдан:

Код подразделения:

Дата выдачи:

Адрес места регистрации:

ОГРНИП:

ИНН:

СНИЛС:

Банковские реквизиты:

Р/счет:

Банк:

БИК:

К/счет:

Лицензиат

Индивидуальный предприниматель

Шманцарь Вячеслав Васильевич

ИНН: 391301950740

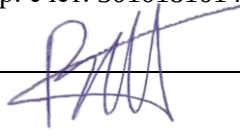
ОГРН: 324390000034601

Расчетный счет: 40802810400006347247

Банк: АО "ТБанк" г. Москва

БИК: 044525974

Корр. счет: 30101810145250000974 | |

 /Шманцарь В.В./

_____/_____/